

1500051-63.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Juliana Maria Maccari Gonçalves

Comarca: Ferraz de Vasconcelos

Foro: Foro de Ferraz de Vasconcelos

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... o tema, também já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - Conformismo defensivo quanto ao mérito da condenação - Pena fixada no mínimo legal - Réu que possui apenas uma condenação transitada em julgado - Reincidência específica - Confissão integral - Compensação possível - Precedentes do STJ e STF - Redimensionamento da pena - Regime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ferraz de Vasconcelos

Foro de Ferraz de Vasconcelos

3ª Vara

Av. Santos Dumont, 1535, Ferraz de Vasconcelos-SP - cep 08531-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500051-63.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500051-63.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2001721/2022 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 22249804 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 24/22/302 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2001721 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY RENATO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA MACCARI PAUFERRO

Vistos.

I - RELATÓRIO

WESLEY RENATO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, pois, no dia 03 de janeiro de 2022, por volta das 21h, nesta Comarca, previamente ajustado e mediante unidade de desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, por meio de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, um

aparelho celular da marca "Motorola", IMEI nº 352166102275834/20, avaliado em R\$1.200,00 (mil e duzentos reais), pertencente a Joslene Aparecida de Souza Silva (fls. 1/3).

Consta da inicial acusatória que, na data dos fatos, o acusado estava na garupa de uma motocicleta Honda/CG, placas GFC-3910, conduzida por indivíduo não identificado, quando aproximou-se da vítima, que atravessava a rua. Então, o acusado apontou uma arma de fogo para a ofendida e anunciou o assalto. Assustada, a vítima disse que somente tinha um aparelho celular e o entregou ao denunciado, que fugiu, juntamente com seu comparsa, levando o telefone da vítima. No entanto, policiais militares em patrulhamento avistaram o réu e este outro indivíduo, que fugiram ao perceber a aproximação policial. Após perseguição que durou cerca de cinco minutos, acabaram caindo da moto. Então o terceiro fugiu, e o réu foi preso em flagrante, na posse do celular da vítima e de outros três aparelhos celulares. A denúncia foi recebida em 21 de janeiro de 2022 (fls. 90/91).

O réu foi citado (fls. 121) e apresentou resposta à acusação (fls. 127).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 141/145), foi designada audiência de instrução e julgamento, na qual se ouviram a vítima e duas testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público requereu a integral procedência da ação penal, com a exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes, o reconhecimento da agravante da reincidência, o afastamento da compensação da atenuante da confissão espontânea com a referida agravante, o reconhecimento do concurso de agentes e do uso de arma de fogo, e a imposição de regime inicial fechado.

A Defesa, por sua vez, pugnou pelo afastamento da causa de aumento referente ao uso de arma ou, subsidiariamente, a declaração de inconstitucionalidade material da Lei nº 13.654/18, na parte em que impõe a fração de aumento de 2/3 ao roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, por ofensa ao princípio da proporcionalidade, além da fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência, a imposição de regime inicial menos gravoso que o fechado, a concessão do direito de apelar em liberdade, ou, ainda, a substituição da prisão por outras cautelares alternativas (fls. 174/177).

É o relatório. Fundamento e decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

A ação penal é parcialmente procedente.

Trata-se, na hipótese, de acusação pelo cometimento da seguinte infração penal, acrescida das respectivas causas de aumento:

Roubo

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º - A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas.

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Pois bem.

A materialidade do delito em questão restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 5/8), auto de prisão em flagrante (fls. 4), auto de exibição/apreensão (fs. 16/17), além dos depoimentos colhidos tanto na fase pré-processual quanto sob o crivo do contraditório.

A autoria também é certa.

Ouvido em Juízo, o réu WESLEY RENATO DA SILVA confessou a imputação. Disse que realmente subtraiu o aparelho celular, mas utilizou uma arma de brinquedo no exercício da grave ameaça.

E a confissão do acusado foi corroborada, como se verá a seguir, pelos demais elementos de prova produzidos nos autos, notadamente os depoimentos da vítima e dos

policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do réu, havendo, portanto, compatibilidade e concordância suficientes a fim de que dela se extraia o devido valor probatório, nos moldes do art. 197 do Código de Processo Penal.

A vítima JOSLENE APARECIDA DE SOUZA SILVA narrou que estava na casa de sua vizinha e, quando saiu de lá, avistou uma moto subindo a rua. Quando chegou no portão de sua casa, a moto já estava ao seu lado, com duas pessoas, uma delas já estava com a arma no seu rosto. Então se assustou muito e entregou seu celular. O garupa estava armado. Chegou a visualizar o rosto deste, que estava com arma de fogo.

Em Juízo, reconheceu o acusado como um dos autores do delito.

O policial militar NALBER LESSA FERNANDES relatou que, em patrulhamento de rotina, deparou-se com uma motocicleta com dois indivíduos que, ao notarem a aproximação da equipe, tentaram fazer manobra arriscada, o que levantou a suspeita do depoente. Depois, tentaram se evadir, mas acabaram caindo, e um deles foi detido, na posse do aparelho celular subtraído e outros aparelhos celulares.

É certo que o simples fato de a testemunha ouvida ser policial militar nada significa para que sejam desconsiderado seu depoimento ou que seja recebido com reservas, tendo em vista o entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que os depoimentos de policiais não podem ser desconsiderados ou desacreditados apenas por sua condição, considerando a ausência de proibição de que, como qualquer cidadão, prestem testemunho sob o compromisso da lei.

Assim, a desconsideração do depoimento policial apenas se dá quando configurados atos de parcialidade, motivados por vingança, perseguição ou interesse na causa, os quais deverão ser demonstrados de forma segura e objetiva no caso concreto, o que não ocorreu na hipótese em apreço, em que não há qualquer indício de que a abordagem policial, realizada durante patrulhamento de rotina, tenha se dirigido de maneira específica a incriminar o acusado, gerando dúvidas em relação à eventual suspeição dos referidos agentes.

Reputo, portanto, idônea a prova oral produzida pela acusação.

De rigor, todavia, o afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, do Código Penal.

Entendo que, do relato apresentado pela vítima, não restou suficientemente demonstrado o uso de arma de fogo, já que o instrumento a que fez menção em seu depoimento não foi por ela identificado, não restando configurada, com a segurança necessária, a sua potencialidade lesiva.

Esclareço que, embora não seja imprescindível a apreensão da arma e a respectiva realização de prova pericial para que haja a incidência desta majorante, é necessário que o relato da vítima quanto à sua utilização seja dotado de mínima certeza quanto à potencialidade lesiva concreta à pessoa do ofendido, adotando-se um critério objetivo de verificação do efetivo perigo do instrumento utilizado pelo acusado.

Quanto à necessidade de suficiente segurança da palavra da vítima para que haja a incidência da majorante relativa ao emprego de arma, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Apelação. Roubos circunstanciados pelo concurso de agentes. Recurso do Ministério Público pleiteando a aplicação da majorante do emprego de arma de fogo. Recurso das Defesas pleiteando a absolvição e, alternativamente: a) fixação da pena-base no mínimo legal; b) reconhecimento de crime único. (...) Pleito objetivando o reconhecimento do emprego de arma de fogo. Descabimento. Ausência de apreensão e perícia do instrumento. Insuficiência da prova oral. Revelação feita por duas vítimas, em juízo, de que não sabiam se o objeto se tratava de arma verdadeira. Acusados que admitiram o uso de arma de brinquedo. Fundadas dúvidas quanto ao uso daquele instrumento que impedem o reconhecimento da majorante. 5. Recurso ministerial improvido. Parcial provimento dos recursos defensivos.” (Apelação nº 1520917-15.2020.8.26.0050, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 05.04.2021).

Por outro lado, de rigor o reconhecimento da majorante prevista no inciso II do mesmo dispositivo.

A vítima foi segura ao afirmar que, durante o roubo, o réu atuou em conjunto com outro sujeito não identificado, descrevendo, inclusive, que este terceiro conduzia a motocicleta em que ambos se encontravam, não havendo dúvidas, por conseguinte, da

incidência da majorante relativa ao concurso de pessoas.

E não havendo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade ou extingam a punibilidade do réu, impõe-se a sua condenação pelo delito previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Passo, então, a individualizar a pena.

Em atenção aos ditames do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado possui mais de uma condenação anterior definitiva, conforme se verifica da certidão juntada a fls. 189/191, sendo cabível, portanto, que uma delas sirva à configuração da reincidência, enquanto outra seja considerada como Maus Antecedentes, estando tal entendimento respaldado por julgado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja ementa segue transcrita:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Uso de documento falso. Sentença condenatória. Defesa pretende a fixação das basilares no mínimo, argumentando que as condenações pretéritas não são aptas a gerar Maus Antecedentes. Sem razão. Materialidade e autoria bem demonstradas, sequer foram objeto de irresignação defensiva. Condenação lastreada em seguro e farto arcabouço probatório. Dosimetria não comporta reforma. Cabível a fixação das basilares acima do mínimo, ante os comprovados Maus Antecedentes. Réu ostenta duas condenações pretéritas, com trânsito em julgado para ambas as partes, sendo plenamente possível a utilização de uma delas para caracterizar Maus Antecedentes. Na segunda fase, mantém-se a compensação entre a reincidência e a confissão. Regime inicial semiaberto adequado. Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Recurso improvido." (Apelação nº 1500815-62.2020.8.26.0602, 1ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Andrade Sampaio, 22.05.2021).

Não há nos autos qualquer outra informação que prejudique o réu no que tange à culpabilidade, à conduta social, à personalidade, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do delito.

Sendo assim, fixo as penas-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, chegando aos patamares de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Por outro lado, o réu é reincidente, nos moldes do art. 61, inciso I, do Código Penal.

Diante da confissão do sentenciado, reputo cabível, todavia, a compensação integral dessa agravante com a atenuante prevista no art. 65, inciso III, 'd', do mesmo diploma legal, uma vez que esta última, por se referir à personalidade do agente, se configura como circunstância preponderante, assim como a reincidência, nos termos do art. 67 do Código Penal.

Sobre o tema, também já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - Conformismo defensivo quanto ao mérito da condenação - Pena fixada no mínimo legal - Réu que possui apenas uma condenação transitada em julgado - Reincidência específica - Confissão integral - Compensação possível - Precedentes do STJ e STF - Redimensionamento da pena - Regime fechado mantido - Recurso parcialmente provido (voto n. 44416)." (Apelação nº 1500123-81.2021.8.26.0617, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Newton Neves, j. 19.05.2021).

As penas do acusado, portanto, permanecerão inalteradas.

Na terceira fase da dosimetria, impõe-se a majoração em virtude da configuração da causa de aumento prevista no §2º, inciso II, do Código Penal, em seu patamar mínimo, alcançando o total de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras a serem consideradas.

Assim, as penas finais aplicadas ao réu são de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Diante da ausência de informações a respeito das condições socioeconômicas do sentenciado, fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal.

Tendo em vista a reincidência específica do sentenciado, bem como a quantidade da reprimenda, fixo o regime inicial fechado de cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §2º, alíneas 'a' e 'b', o qual reputo cabível para atingir as finalidades da pena, consistentes na prevenção geral e especial e na retribuição.

Incabível, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de

direitos e a suspensão condicional da pena, já que ausentes os requisitos expressamente previstos nos arts. 44, inciso I, e 77, "caput", do Código Penal.
III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, a fim de condenar o réu WESLEY RENATO DA SILVA como incurso no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 (catorze) dias-multa, calculados na base do valor unitário mínimo.

Indefiro ao acusado o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que teve sua prisão preventiva decretada durante o curso processual (fls. 60/61), bem como por permanecerem presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, especialmente a necessidade de se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Deixo, todavia, de aplicar o disposto no §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, uma vez que eventual detração operada nestes autos não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena ora fixado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado, além de entender, de todo modo, que o Juízo da Execução Penal possui melhores condições de apreciar todos os requisitos necessários à eventual progressão de regime.

Condeno o réu ao pagamento de custas, com fulcro no art. 804 do Código de Processo Penal, mas lhe concedo os benefícios da justiça gratuita, devendo a Serventia proceder às anotações cabíveis.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE, considerando o disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, e ao Instituto de Identificação (IIRGD) e notifique-se o acusado para pagamento de multa no prazo de 10 (dez) dias, nos moldes do art. 50, "caput", do Código Penal.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.
Ferraz de Vasconcelos, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA